

1501847-26.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228307/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19776741 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2197/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2228307 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501847-26.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501847-26.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228307/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 19776741 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2197/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2228307 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDECIR DIMAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

VALDECIR DIMAS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 307 do Código Penal, em concurso material, porque, segundo consta, no dia 22 de agosto de 2021, por volta das 11h33min, na Rua Matilde A. Barroso, 15, Bairro Vila Alaíde, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de futura entrega a terceiras pessoas: a) 80 invólucros plásticos contendo 96,87 gramas de tetrahydrocannabinol; b) 12 invólucros contendo 10,02 gramas de cocaína; c) 59 invólucros contendo 9,39 gramas de cocaína na forma de "crack", drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar, nos termos das listas F1 e F2, ambas da Portaria n.º 344/98 SVS MS, conforme auto de exibição

e de apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de fls. 40/42.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de dia, horário e local acima descritos, o réu atribuiu, para si, falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

O réu foi citado (fls. 115).

Resposta à acusação a fls. 120/121, com arrolamento das mesmas testemunhas da denúncia.

Recebimento da denúncia (fls. 124/126).

Na audiência de fls. 155/156, foi ouvida a testemunha Milton Daniel da Silva Júnior.

Na audiência de fls. 176/177, foi ouvida a testemunha Patrícia Lacerda da Silva e o réu, a seguir, sendo interrogado.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais o Ministério Público (fls. 176/177) requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com reconhecimento do concurso material de crimes. Com relação à dosimetria da pena, pugna pela aplicação da agravante da reincidência e na 3ª fase pelo não reconhecimento da minorante do §4º da Lei 11.343/06 dada a reincidência. Requereu o perdimento do valor eventualmente apreendido e a destruição da droga, caso ainda não tenham sido feitos.

A Defensoria Pública (fls. 187/194) requer a absolvição do réu com base no artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo, na segunda fase com relação ao crime de falsa identidade, o reconhecimento da atenuante da confissão. Na terceira fase, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º da Lei nº 11.343/06, mesmo em face da reincidência. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição/apreensão (fls. 11) e laudo pericial de fls. 39/42.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Milton Daniel da Silva Júnior, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina. Local contumaz de venda de entorpecente. Equipe policial avistou dois indivíduos ao final da via que empreenderam fuga, dispensando bolsa. Foi possível alcançar um dos indivíduos, o réu presente. Num primeiro momento, passou informações que não condiziam com identidade alguma com a PRODESP. Na Delegacia de Polícia, confessou ter passado identidade não sua, pois tinha mandado de prisão em seu desfavor e estava ali traficando. Foi ainda apreendido celular com ele. Quem portava a bolsa era o réu. Diversos tipos de entorpecentes, maconha, cocaína, crack, fracionados. Celular estava junto do indivíduo preso. Na sacola estavam apenas as drogas.

A testemunha Patrícia Lacerda da Silva, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. Local contumaz de trafico de entorpecente. Rua sem saída e ao final viela com dois acessos. Quando adentraram a rua, haviam dois indivíduos encostados em mureta. Quando perceberam viatura, levantaram e empreenderam fuga. O rapaz em questão foi abordado. Acabou dispensando bolsinha. Indagado, passou identidade falsa. No Distrito Policial, acabou confessando e justificou que estava sendo procurado. Foi o acusado que dispensou a sacola, conseguiram ver nitidamente por estarem perto. Na sacola haviam, como descrito no boletim de ocorrência, maconha cocaína, coisas assim. Estavam em invólucros. Com o acusado havia um celular, também. Não se recorda o nome dado falsamente. Falava uma idade que não condizia com o que viam dele. No DP, informou de imediato o nome dele. Réu falou que sabia estar procurado. Droga localizada somente na bolsinha. Tamanho de uma pochete. Quem pegou a bolsa foi o parceiro. Guardou a viatura. Desembarcou. Viu o acusado dispensando a bolsinha.

Em seu interrogatório o réu disse que é viciado em crack. Estava catando reciclagem pra sustentar o vício. Foi com 10 reais comprar a droga. Pegou a droga e o traficante disse: "olha a policia" e saiu correndo. Policial feminina ficou na viatura e o policial o pegou. Isso na viela. O levaram para a rua e aguardou dentro da viatura. Policial foi na viela e voltou com a pochete de droga. Acharam o pino

de crack e o cachimbo no seu bolso. Falou que correu por estar foragido. Foi para a delegacia e está sendo acusado de um crime que não cometeu. Tem esposa e cinco filhos. Estava morando na rua. Não pediram dinheiro. Foi forjado devido ao seu passado. Não indicou nome falso em nenhum momento. Justificou ter corrido por estar foragido.

Pelo que se constata, os depoimentos das testemunhas, acima mencionadas, corroboram a versão da denúncia, o que não ilidido pelo réu, sua versão de usuário de drogas restando isolada.

Sobre os depoimentos dos policiais, o seguinte julgado do STJ, que entendo aplicável ao caso dos autos: "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 422.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 12.12.2017).

Portanto, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo à fixação da pena. No tocante ao crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na primeira fase, nos termos do artigo 42 de referida lei, pela quantidade das substâncias apreendidas, à pena base de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, nos termos do artigo 43 da Lei nº 11.343/06, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo, acrescimento 1/6, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a circunstância agravante da reincidência, conforme fls. 44/45 (processo nº 1500378-13.2019, desta Vara), com o que, à pena acima acrescimento 1/3, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição (notadamente a do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência do réu) e de aumento de pena.

No tocante ao crime do artigo 307, do Código Penal, na primeira fase, diante da personalidade do réu, voltada à prática reiterada de crimes (F.A a fls. 48/62), à pena base de 03 meses de detenção acrescimento 1/6, perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuantes da confissão e agravante da reincidência, conforme conforme fls. 44/45 (processo nº 1500378-13.2019, desta Vara), com o que, nos termos do artigo 67 do Código Penal, à pena acima acrescimento 1/3, perfazendo 04 meses e 20 dias de detenção, pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Os crimes foram praticados em concurso material, com o que, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somam-se as penas, perfazendo 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo e 04 meses e 20 dias de detenção, executando-se primeiro a pena de reclusão, nos termos de referido artigo 69 do Código Penal.

Posto isso, CONDENO VALDECIR DIMAS DA SILVA às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias-multa, no valor unitário de 01 salário mínimo, à míngua de elementos a ilidi-lo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 04 meses e 20 dias de detenção, como incurso no artigo 307 do Código Penal, em concurso material.

O regime inicial do cumprimento das penas privativas de liberdade será o fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Não preenchidos os requisitos do artigo 44, I, II e III, do Código Penal, incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de sua personalidade voltada à prática reiterada de crimes e à reincidência, o réu não poderá apelar em liberdade, porque seria ilógico que, depois de condenado, fosse solto, aplicando-se, ademais, a Súmula 9 do STJ. Recomende-se o réu na prisão onde está.

Condene o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei

11.608/03, observando-se, contudo, sua representação pela Defensoria Pública. Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, declaro a perda do montante apreendido em favor do FUNAD. Com o trânsito em julgado desta sentença:1. Expeça-se guia de execução das penas; 2. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 3. Oficie-se ao IIRGD. P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA